

Nr. 60 Kabinettsitzung vom 31. März 1936, 19 Uhr

R 43 I/1475, S. 19–23¹

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl, Frank; PrFM Popitz; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Reinhardt, Backe, Krohn, Milch, Zschintzsch, Körner, v. Keudell; Keppler; MR Wienstein; Protokoll: MR Killy.

Beginn: 19:00

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. REICHSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1936. ENTWURF EINES GESETZES
A) ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG REICH RECHNUNGSJAHR 1936.
B)
2. NACHTRAGSHAUSHALT FÜR 1935.

1. A) REICHSHAUSHALTSPLAN FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 1936.

B) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG IM REICH IM RECHNUNGSJAHR 1936.

Der Reichsminister der Finanzen gab zunächst einen Überblick über die gesamte Haushaltslage des Reichs nach Maßgabe seiner den Mitgliedern des Reichskabinetts zugewandten Übersicht vom 25. März 1936 A 1301 (36) – 461 (vgl. Anlage 1, Rk. 3319)². Dabei wies er darauf hin, daß die Verhandlungen über die Einzelpläne noch nicht vollständig abgeschlossen seien, wenn auch über die Mehrzahl bereits eine Einigung erzielt sei. Einer Erörterung bedürften ferner noch Einzelfragen hinsicht-

¹ Terminierung der Kabinettsitzung s. FV 110*, 128*, 133*. Die den Ressorts vom StSRk am 26. 3. 1936 übermittelte Einladung hatte noch folg. umfangreiche TO angekündigt: Vortrag Hitlers zur polit. Lage (als Ministerbesprechung); Verabschiedung der KabVorl.: 1. eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront (Dok. Nr. 49); 2. eines Gesetzes über die Gewährung von Entschädigungen bei der Entziehung oder dem Übergang von Vermögen (Dok. Nr. 15); 3. eines Gesetzes zum Schutze von Archivgut (Dok. Nr. 43, FV 542*); 4. eines Gesetzes über die vorläufige Reichsarbeitsdienstversorgung (FV 228*); 5. eines Gesetzes zur Erleichterung der Filmberichterstattung (FV 240*); 6. eines a) Patentgesetzes, b) Gebrauchsmustergesetzes, c) Warenzeichengesetzes, d) Gesetzes über die patentamtlichen Gebühren (Dok. Nr. 7, FV 252*); 7. einer Neufassung von § 15 Wehrgesetz (FV 174*, 201*, 253*, 335*); 8. eines 2. Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Luftverkehrsgesetzes (FV 381*); 9. eines 2. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung eines Unternehmens „Reichsautobahnen“ (FV 268*); 10. eines Gesetzes zur Vereinfachung des Verfahrens der dt. Auslandsbehörden bei Beurkundungen und Beglaubigungen (FV 269*); 11. eines Urkundensteuergesetzes (FV 251*); 12. des Nachtragshaushalts für 1935 (u. P. 2); 13. eines Gesetzes über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1936 (u. P. 1b); 14. eines Gesetzes über die Haushaltsführung, Rechnungslegung und Rechnungsprüfung der Länder und über die 4. Änderung der Reichshaushaltsordnung (s. Dok. Nr. 100, FV 241* und 324*). Mit Schnellbrief vom 30. 3. 1936 hatte Lammers die Reichsminister indes verständigt, daß Hitler die Entwürfe zu 1. und 2. wieder abgesetzt habe (vgl. FV 168*), am 31. 3. mittags teilte er ihnen mit, er wolle nunmehr nur das HaushaltsG verabschiedet wissen; R43 I/1323, Bl. 241 f.

² Dok. Nr. 56.

lich der Hochschule für Lehrerbildung in Saarbrücken, des SS-Sicherheitsdienstes und der SS-Verfügungstruppe³. Für die Reichsjugendführung sei im Haushalt ein Leertitel ausgebracht⁴.

Der Reichsminister der Finanzen bat unter Vorbehalt der Austragung der vorerwähnten Einzelheiten den Reichshaushaltsplan zunächst ohne die Einzelpläne VIII A, VIII B und XVI⁵ festzustellen.

Der *Reichs- und Preußische Arbeitsminister* wünschte, daß ihm die Möglichkeit offen gehalten werde, mit dem Reichsminister der Finanzen die Frage zu erörtern, ob nach dessen Vorschlag die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung dem Reiche einen *Zuschuß* von 300 Millionen RM für die im Reichshaushalt enthaltenen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen auf dem Gebiete des Straßen- und Wasserstraßenwesens zahle⁶, oder ob diese Summe dem Reiche aus Mitteln der Sozialversicherung in *anderer* Weise, z. B. als *Darlehen*, zufließe. Über die Frage solle nötigenfalls eine Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeigeführt werden⁷. Über die Höhe des Betrages bestehe Einverständnis.

Im Anschluß an den Überblick über die Haushaltslage trug der *Reichsminister der Finanzen* den Entwurf eines Gesetzes über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1936 (Rk. 3137) vor⁸, und zwar unter Berücksichtigung der mit seinem Schreiben vom 31. März 1936 A 1301 (36) - 48 I (Rk. 3550) vorgeschlagenen veränderten Fassung des § 9 des Entwurfs⁹.

Der *Reichspostminister* erhob gegen die vorgeschlagene Fassung des § 9 aus dringenden personalpolitischen Gründen Einspruch. Schon jetzt befänden sich im Bereiche der Reichspost rd. 3000 außerplanmäßige Beamte – darunter etwa 1250 alte Kämpfer und 1000 Kriegsbeschädigte – die bis zur planmäßigen Anstellung unter den augenblicklichen Verhältnissen 8½ Jahre warten müßten. Eine

³ Krosigk vermerkte am 31. 3. 1936 über das Ergebnis seines Etatvortrags bei Hitler am Vormittag des 31. 3. und den Gang der Kabinettsitzung: „12. Sämtliche Etats werden in der vorgeschlagenen Form ohne Widerspruch genehmigt. Vorbehalten bleiben nur folgende Punkte:

– a)

die etwaige Erhöhung des Zuschusses für den SS-Sicherheitsdienst von 12 auf höchstens 15 Mill, der Nachprüfung seines Etats durch das R[eichs]Fin[anz]Min[isterium],

– b)

die etwaige Erhöhung der Ausgaben für die SS-Verfügungstruppe von 50 Mill, der Nachprüfung ihres Etats durch das R.Kriegsministerium,

– c)

die Hochschule für Lehrerbildung in Saarbrücken einer Chefbesprechung mit dem Kultusminister und dem Preuß. Finanzminister.“ – R 2/21906, unfol.; hier auch zum Fortgang der Verhandlungen.

⁴ Vgl. den Vm. v. Krosigks (o. Anm. 3): „5. Der Etat für den Reichsjugendführer soll erst nach Erlaß des Reichsjugendgesetzes festgestellt werden; vorläufig soll im Haushalt der Reichskanzlei ein Leertitel erscheinen.“ Vorbereitung des Reichsjugend-, dann HitlerjugendG s. Dok. Nrr. 9, 72, 87, 97 und 194 P. 1.

⁵ S. Dok. Nr. 56 Anm. 3.

⁶ S. ebd. Ziff. III 3.

⁷ Fortgang s. Dok. Nrr. 67 und 96 Ziff. a.

⁸ KabVorl. des RFM vom 21.3. 1936 mit Begründung: R 43 I/1475, S. 39–47; R 43 II/759, Bl. 14–22.

⁹ § 9 des ReichshaushaltsG betraf den Stellenvorbehalt bei Wiederbesetzung von Beamtenplanstellen des einf. und mittl. Dienstes und deckte sich mit demselben Paragraphen des ReichshaushaltsG für 1935 (RGL. 1935 II S. 339); s. bereits ARH II/1, Nr. 133 Anm. 14, 15. In seiner KabVorl. hatte der RFM beantragt, es bei der Verfahrensweise des Vorjahres zu belassen, nachdem eine Einigung zwischen den hauptbeteiligten Ressorts (StdF, RKrM, RIM) nicht zustandegekommen sei: „Nachdem seit zwei Jahren die dem Stellenvorbehalt für Versorgungsanwärter nicht unterliegenden 10 v. H. nur noch mit Nationalsozialisten, die vor dem 14. September 1930 der NSDAP beigetreten sind, besetzt werden dürfen, besteht keine Möglichkeit mehr, Planbeamte des Zivilanwärterstandes aus dem unteren oder Betriebsassistentendienst in den einfachen mittleren Dienst aufrücken zu lassen. Es handelt sich hierbei meist um *ältere* Beamte.“

Mit Nachtragsvorlage vom 31. 3. (R 43 II/759, Bl. 58; R 2/21906) hatte der RFM aufgr. einer mit StdF, RKrM und RIM kurzfristig erzielten Einigung folg. Fassung von § 9 (1) beantragt: „Im Rechnungsjahre 1936 müssen freiwerdende besetzbare Planstellen des unteren und einfachen mittleren Dienstes [...] zu *mindestens* 90 v. H. mit geeigneten Wartegeldempfängern oder mit Versorgungsanwärtern besetzt werden. Das gleiche gilt für *mindestens* 50 v. H. der freiwerdenden Stellen des gehobenen mittleren Dienstes. [...]“ Außerdem beseitigte die neue Fassung den bisherigen Sondervorbehalt für die DRP in § 9 (2) (Verminderung des Stellenanteils der Zivilanwärter bei den Postschaffner- und Postbotenstellen), was der RFM wie folgt begründete: „Es ist nicht möglich gewesen, den Herrn Reichspostminister an den Einigungsverhandlungen über den Stellenvorbehalt zu beteiligen. Ich halte es jedoch angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten, die sich der Unterbringung sowohl der Versorgungsanwärter als auch der alten Kämpfer entgegenstellen, nicht für möglich, den Sondervorbehalt zu Gunsten der Deutschen Reichspost länger aufrechtzuerhalten.“ Hiergegen hatte der RPM noch am 31. 3. auch schriftl. Einspruch erhoben; R 43 I/1475, S. 49; R 43 II/759, Bl. 59.

Annahme des § 9 würde die Verdoppelung der Wartezeit zur Folge haben. Er könne sich daher mit einer solchen Regelung keinesfalls einverstanden erklären.

Es wurde nach kurzer Erörterung beschlossen, die Frage der Stellenvorbehalte für Versorgungsanwärter vorläufig offen zu lassen und die Neuregelung demnächst unabhängig vom Reichshaushaltsgesetz vorzunehmen¹⁰. Dementsprechend solle unter Fortfall des Änderungsvorschlags zu § 9 der § 1 Ziff. 1 des Entwurfs¹¹ die Fassung enthalten: „§ 3, § 7 Abs. 4 und § 9 nicht angewendet werden“. Im übrigen wurde der *Reichshaushalt* nach Antrag des Reichsministers der Finanzen unter Vorbehalt der Austragung der oben erwähnten Einzelheiten vom *Reichskabinett festgestellt* und dem Gesetz über Haushaltsführung mit der vorerörterten Änderung *zugestimmt*¹².

2. NACHTRAGSHAUSHALT FÜR 1935.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den Nachtrag in der vorgelegten Fassung (Rk. 3250)¹³. Das *Reichskabinett stimmte zu*.

Nach Beendigung der Tagesordnung gab der *Führer und Reichskanzler* eine kurze Darstellung der außenpolitischen Lage¹⁴ und gedachte ferner mit Worten tiefstgefühlten Dankes des überwältigenden Bekenntnisses des deutschen Volkes zur politischen Führung in Staat und Partei¹⁵. Der *Führer und Reichskanzler* würdigte hierbei die einzigartige organisatorische Leistung des Parteiapparates und die unübertreffliche Arbeit der Reichswahlkampfleitung¹⁶.

¹⁰ Lt. Vm. v. Krosigks (o. Anm. 3) wurde auf Vorschlag des PrFM vom Kabinett beschlossen: „Die Frage des Stellenvorbehalts soll nicht durch das Haushaltsgesetz, sondern die Anstellungsrichtlinien geklärt werden.“

¹¹ § 1 Ziff. 1 der KabVorl. bestimmte, daß das Reichshaushaltsg für 1935 auch im Rj. 1936 fortgelte mit der Maßgabe, daß u. a. „§ 3 und § 7 Abs. 4 nicht angewendet werden“. § 3 hatte der RKrM für entbehrlich erklärt, § 7 (4) erübrigte sich durch das mittlerweile erlassene *Gesetz zur Übernahme von Reichsbürgschaften für den Kleinwohnungsbau* vom 4. 2. 1936 (RGBl. I S. 56).

¹² *Gesetz über die Haushaltsführung im Reich im Rechnungsjahr 1936* vom 31. 3. 1936 (RGBl. II S. 109).

¹³ KabVorl. des RFM vom 23. 3. 1936: R 43 I/1475, S. 51–105; R 43 II/759, Bl. 23–50. Der Nachtragshaushalt betraf nur die Verwendung, nicht die Höhe der dem RAD bewilligten Mittel, bezügl. derer sich infolge des ReichsarbeitsdienstG vom 26. 6. 1935 (RGBl. I S. 769; vgl. ARH II/2, Nr. 178 P. 2) und des RAD-BesoldungsG vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1485; ARH II/2, Nr. 282 P. 17) Änderungen ergeben hatten.

¹⁴ Vermutlich v. a. betr. die Reaktion der Locarnomächte auf die Remilitarisierung des Rheinlands; s. die Hinweise in Dok. Nr. 39.

¹⁵ Nach dem am 22. 4. 1936 veröffentlichten endgült. Ergebnis hatte die Reichstagswahl vom 29. März 98,8% Ja-Stimmen für die NSDAP-Liste ergeben; SCHULTHESS 1936, S. 74; KAG 1936, S. 2490.

¹⁶ Zur Konzipierung des Wahlkampfes im RMVP, seiner Durchführung und der positiven Aufnahme durch Hitler vgl. die instruktiven Mitteilungen bei GOEBBELS, Tagebücher II, S. 580–595. Pressespiegel der Wahlkampfauftritte Hitlers und der Reichsminister in: R 2501/3437, 3438 und 3515. Instruierung der Presse: TOEPSEK-ZIEGERT4/I, S. 253 ff.

Zitierhinweis

Nr. 60 Kabinettsitzung vom 31. März 1936, 19 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d060>